

EXPEDIENTE : 2021-2026/CC1
DENUNCIANTE : LUIS ALBERTO ESCOBEDO DIAZ (SEÑOR ESCOBEDO)
DENUNCIADOS : ALFIN BANCO S.A. (BANCO)
MATERIAS : MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (MAPFRE)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN : 2

Lima, 28 de agosto de 2026.

I. HECHOS

1. Mediante la denuncia del 20 de julio de 2026, complementado mediante escritos del 31 de julio de 2026 y 7 de agosto de 2026, subsanado mediante escrito del 26 de agosto de 2026, el señor Escobedo denunció al Banco y a Mapfre por presuntas infracciones a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:
 - (i) El 30 de enero de 2025, contrató con el Banco un préstamo personal por S/ 18 000,00 y, vinculado a dicha operación crediticia, contrató con Mapfre el Seguro de Desgravamen - Póliza 6202500178264 (en adelante, Seguro de Desgravamen) que contemplaba la cobertura por muerte e invalidez total y permanente por accidente o enfermedad.
 - (ii) El 19 de agosto de 2025, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú emitió la Resolución Directoral N° 08145-2025-DIRREHUM-PNP, mediante la cual dispuso su pase de la situación de actividad a la situación de retiro por incapacidad psicósomática como consecuencia del servicio. Dicha decisión se sustentó en los dictámenes de la Junta Médica e Inaptitud Código N° 4 de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, en los que se consignaron los diagnósticos de trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía y polineuropatía mixta severa.
 - (iii) Con anterioridad al 12 de mayo de 2026, obtuvo el Carné de Registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Asimismo, solicitó la activación del Seguro de Desgravamen por invalidez total y permanente, correspondiente al Sinistro N° 100162026006158.
 - (iv) El 12 de mayo de 2026, Mapfre emitió la Carta N° SVDJC-589-2026, mediante la cual declaró improcedente la activación del Seguro de Desgravamen y señaló que no se había presentado un certificado o dictamen de invalidez emitido por las entidades indicadas por la compañía aseguradora, así como documentación clínica adicional. Asimismo, el Banco comunicó y asumió la respuesta contenida en la Carta N° SVDJC-589-2026 emitida por Mapfre, sin considerar la documentación presentada.
 - (v) El 14 de mayo de 2026, presentó ante Mapfre un escrito de reconsideración y reevaluación respecto de la decisión comunicada mediante la Carta N° SVDJC-589-2026.

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

- (vi) El 4 de junio de 2026, Mapfre emitió la Carta N° SVDR-0647-2026, mediante la cual mantuvo el rechazo de la cobertura y desestimó el escrito presentado el 14 de mayo de 2026. Asimismo, no consideró suficiente la Resolución Directoral N° 08145-2025-DIRREHUM-PNP ni el Carné de Registro CONADIS RUI RD629695, y requirió documentación adicional, entre ella historias clínicas del Hospital PNP Luis N. Sáenz y de la Clínica Maison de Santé, foliadas y fedateadas.
- (vii) El 4 de junio de 2026, el Banco continuó efectuando actos de cobranza vinculados al Préstamo Personal N° 6202***78264 y continuó exigiendo su pago luego de conocer que Mapfre había ratificado el rechazo de la cobertura mediante la Carta N° SVDR-0647-2026.
2. El señor Escobedo solicitó, en calidad de medida correctiva, que los proveedores denunciados cumplan con otorgar la cobertura del Seguro de desgravamen la Póliza N° 6202500178264 por la por invalidez total y permanente; y, que, además, cumplan con realizar el cese inmediato de todo acto de cobranza respecto al crédito asociado al referido seguro. Asimismo, no requirió de manera expresa el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.

II. DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor 1 (en adelante, la Secretaría Técnica), en ejercicio de sus facultades², considera que el hecho denunciado, consistente en que Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría negado, mediante la Carta N° SVDJC-589-2026, de manera injustificada la cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen por la invalidez total y permanente que padece; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código³.

² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**

Artículo 105.- Autoridad competente.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...).

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 1033

Artículo 27.- De la Comisión de Protección al Consumidor.-

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

4. Asimismo, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría negado, mediante la Carta N° SVDR-0647-2026, de manera injustificada la cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen por la invalidez total y permanente que padece; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código.
5. Además, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que Alfin Banco S.A. no habría validado adecuadamente los documentos presentados en su solicitud de cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen, ocasionando la denegatoria de cobertura mediante Carta SVDJC-589-2026; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código.
6. Así también, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que Alfin Banco S.A. habría continuado en efectuar actos de cobranza vinculados al Préstamo Personal N° 6202***78264, pese a que estaba cubierto por la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código.
7. En tanto la denuncia reúne los requisitos establecidos por la norma citada, corresponde admitirla a trámite⁴.

III. REQUERIMIENTO DE INFORMACION

8. A efectos de tener mayores elementos que sirvan para la resolución definitiva del presente caso, la Secretaría Técnica, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, conviene requerir a los proveedores denunciados que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con lo siguiente:

Al Banco: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen materia de denuncia; y, (ii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁴ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807 Artículo 24.-** El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:
(...)
c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.
(...).

A Mapfre: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen materia de denuncia; (ii) presentar los medios probatorios que acrediten que la negativa de otorgamiento de cobertura fue justificada y, (iii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 20 de julio de 2026, complementado mediante escritos del 31 de julio de 2026 y 7 de agosto de 2026, subsanado mediante escrito del 26 de agosto de 2026, interpuesta por al señor Luis Alberto Escobedo Diaz contra Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y a Alfin Banco S.A., por lo siguiente:

- (i) Presunta infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría negado, mediante la Carta N° SVDJC-589-2026, de manera injustificada la cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen por la invalidez total y permanente que padece.
- (ii) Presunta infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría negado, mediante la Carta N° SVDR-0647-2026, de manera injustificada la cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen por la invalidez total y permanente que padece.
- (iii) Presunta infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Alfin Banco S.A. no habría validado adecuadamente los documentos presentados en su solicitud de cobertura de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen, ocasionando la denegatoria de cobertura mediante Carta SVDJC-589-2026
- (iv) Presunta infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Alfin Banco S.A. habría continuado en efectuar actos de cobranza vinculados al Préstamo Personal N° 6202***78264, pese a que estaba cubierto por la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen.

SEGUNDO: tener por ofrecidos los medios probatorios presentados en el escrito de denuncia del 20 de julio de 2026, complementado mediante escritos del 31 de julio de 2026 y 7 de agosto de 2026, subsanado mediante escrito del 26 de agosto de 2026.

TERCERO: requerir a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Alfin Banco S.A. que cumplan con lo siguiente:

- (i) presentar documentos que acrediten su inscripción en los Registros Públicos o una declaración jurada que indique que cuenta con dicha inscripción;
- (ii) presentar copia simple de las facultades de representación de su representante legal en el presente procedimiento o la declaración jurada que indique que cuenta con dichas facultades y que estas se encuentran vigentes;
- (iii) consignar el Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); y,

- (iv) fijar domicilio procesal para el procedimiento, de conformidad con el numeral 1 del artículo 442 del Código Procesal Civil. Para ello podrá señalar domicilio físico o una dirección electrónica a la que pueda remitirse las notificaciones;
- (v) en caso califique como micro empresa o pequeña empresa, presentar los documentos que acrediten su volumen de ventas o ingresos brutos percibidos el año anterior relativo a todas sus actividades económicas y el número de trabajadores con el que cuenta⁵. Ello, a fin de que la Comisión pueda meritar dicha documentación, conforme lo establece el artículo 110 del Código⁶.

CUARTO: correr traslado de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2026, complementado mediante escrito del 1 de junio de 2026, subsanada mediante escrito del 19 de junio de 2026, a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y a Alfin Banco S.A., para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, presenten sus descargos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación.

QUINTO: requerir que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., cumpla con: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen materia de denuncia; (ii) presentar los medios probatorios que acrediten que la negativa de otorgamiento de cobertura fue justificada y, (iii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

SEXTO: requerir que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, Alfin Banco S.A., cumpla con: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza 6202500178264 del Seguro de Desgravamen materia de denuncia; y, (ii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

SÉTIMO: informar a las partes que el artículo 110 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁷, faculta a la Comisión a calificar las infracciones de la referida norma como leves, graves o

⁵ El número de trabajadores se atenderá siempre que la empresa haya sido constituida antes de la vigencia de la Ley N° 30056, publicada el 2 de julio de 2013, que modificó el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de Acceso al Empleo Decente (LEY MYPE). Ello, en la medida que la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la norma modificatoria precisa que las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de dicha Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086.

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**
Artículo 110.- Sanciones Administrativas

(...)

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

(...).

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**
Artículo 110.- Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

(...).

muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas, reparadoras y complementarias, que puedan ordenarse de acuerdo a lo estipulado en los artículos 114, 115 y 116 de la referida norma⁸.

⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.

Asimismo, se consideran circunstancias atenuantes para la graduación de la sanción, el allanamiento de la denuncia o el reconocimiento de las pretensiones en ella contenidas, de acuerdo con el artículo 112 del Código⁹.

OCTAVO: informar a las partes que conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo de la parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. En todos los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, o reembolsados a la otra parte o al Indecopi, según sea el caso, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

NOVENO: comunicar a las partes que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 29 del Decreto Legislativo 807¹⁰, hasta antes de la emisión de la Resolución Final tienen la posibilidad de solicitar una audiencia de conciliación. En caso deleguen a favor de una tercera persona su actuación en la diligencia programada, ésta deberá presentar un poder especial con firma legalizada ante Notario Público, donde conste expresamente su facultad para asistir y conciliar en su representación. Ello bajo apercibimiento de no realizar la audiencia de conciliación y levantar el acta de inasistencia correspondiente.

DÉCIMO: poner en conocimiento de las partes que, antes de la emisión de la Resolución Final, tienen la posibilidad de formular su desistimiento o presentar el acuerdo arribado mediante la conciliación, mediación, transacción o cualquier otro que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia.

DÉCIMO PRIMERO: requerir al señor Luis Alberto Escobedo Diaz para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación en su bandeja de correo electrónico, efectúe la

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

¹⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI**

Artículo 29.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arriban a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 006-2026-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo¹¹.

DÉCIMO SEGUNDO: requerir a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y a Alfin Banco S.A. para que efectúen el acuse de recibo mediante la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a sus Casillas Electrónicas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la fecha en que reciben la notificación.

Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor 1

LSQ/DCQ

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.